



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 Registro delle Delibere
del 19/04/2023

OGGETTO

Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile di cui al decreto del ministero dell'interno del 14 e 30 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n° 160 (legge di bilancio 2020).

Progetto finanziato dall'Unione Europea - PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

"Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace – Annualità 2023" - Approvazione progetto esecutivo.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 19 mese di aprile alle ore 13:45 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano e dell'assessore Talotta Rosetta in audio conferenza, ai sensi dell'art.3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-con l'art.1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n°160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

-con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n° 13 del 17 gennaio 2020 e n° 31 del 7 febbraio 2020, si è proceduto all'assegnazione ai Comuni, per l'Anno 2020 e per ciascuno degli Anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, dell'importo complessivo pari a € 497.220.000, calcolato sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;

Richiamato:

-il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n° 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il comma 31 della suddetta Legge Finanziaria stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici;

-il comma 32 stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. In base al comma 33, i contributi in parola sono erogati dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 35; per il restante 50 per cento, previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Rilevato che:

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n° 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n° 77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n° 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A);

-in particolare, risulta, tra le altre, affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n°145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n°160 (cd. medie opere e piccole opere);

Dato atto che con Decreto Legge del 6 novembre 2021, n° 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021, (GU n° 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n° 48) avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” all’art. 20 comma 1 dispone:

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n° 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

- «31-bis. I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50% delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
- 31-ter. I Comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi (in materia di applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo all’ambiente» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi) in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo»;

Preso atto che:

-il Comune di Squillace per effetto dei citati provvedimenti è beneficiario del contributo dell’importo di € 50.000,00 per ciascuno degli Anni 2023 e 2024;

-i Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione Trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33, sottosezione “Opere pubbliche” e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

-è intendimento di questa Amministrazione, destinare la concessione del finanziamento per l’annualità 2023, pari a € 50.000,00, alla realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace a Squillace Lido;

Preso atto del progetto esecutivo dell’intervento di “*Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace*” a Squillace Lido redatto dall’arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 50.000,00 come suddiviso dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		€ 41.256,56
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.313,50
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 42.570,06
Totale importo soggetto a ribasso			€ 41.256,56
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Fornitura Energia elettrica		€ 1.000,00

B.2	Spese Tecniche (DL, CSE, CRE)		€ 1.000,00
B.3	Contributi previdenziali su importo competenze prof. (CASSA 4%)		€ 40,00
B.4	Spese amministrative e di gara (pubblicazioni varie, ANAC, etc.)		€ 35,00
B.5	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs. n° 50/2016)		€ 851,40
B.6	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 17,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B6)			€ 2.944,13
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 4.257,01
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 228,80
Totale IVA			€ 4.485,81
IMPORTO TOTALE			€ 50.000,00

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n° 50/2016 e il D.P.R. n° 207/2010;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di approvare, siccome approva, il progetto esecutivo dei lavori di "*Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace*" a Squillace Lido, redatto dall'arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale, per un importo complessivo di € 50.000,00 e suddiviso come da quadro economico descritto in premessa e qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto che, per l'intervento de quo, è stato acquisito il CUP n° C84E22000700006;
3. di stabilire che al finanziamento della spesa di € 50.000,00 sarà fatto fronte con i fondi di cui al finanziamento meglio descritto in narrativa;
4. di designare, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la procedura in oggetto, l'arch. Antonio Macaluso in qualità di Responsabile del Settore Tecnico;
5. di dare atto che il suddetto finanziamento dovrà rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio;
6. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per l'inserimento nel Bilancio di Previsione 2023/2025 della somma di € 50.000,00 per l'Anno 2023 e per l'Anno 2024, che troverà adeguata copertura finanziaria sull'apposito Capitolo del Bilancio.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n°267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
